



La forma di governo italiana



Caratteri della Forma di governo parlamentare

- ✓ Il Governo è legato al Parlamento da un rapporto fiduciario
- ✓ Il governo, una volta formato, deve ottenere la fiducia del Parlamento
- ✓ Se viene a mancare la fiducia il governo non può rimanere in carica: il Parlamento può revocare la fiducia al governo, costringendolo a dimettersi
- ✓ Il Capo dello Stato ha un ruolo di garanzia costituzionale. E' un potere neutro che non ha poteri di indirizzo politico. La controfirma ministeriale serve a trasferire la responsabilità politica degli atti del Presidente della Repubblica al Governo



La forma di governo parlamentare italiana

- 
- elemento caratterizzante: rapporto di fiducia fra Governo e Parlamento («Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere» art. 94 Cost.). E' tale elemento che determina la stabilità del Governo.
 - Il bicameralismo perfetto previsto dalla Costituzione (art. 55) implica che la fiducia debba essere accordata da entrambe le Camere.
 - Il PDR non ha poteri di indirizzo politico ma di garanzia costituzionale.



LA FORMA DI GOVERNO ITALIANA: a debole razionalizzazione.

- 
- Il PDR verifica che i rapporti fra governo e parlamento siano rispettosi delle regole costituzionali. Ha il potere di sciogliere anticipatamente le Camere al fine di garantire il corretto svolgimento della forma di governo
 - La Corte costituzionale opera anche come arbitro dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato



Il rapporto tra forma di governo parlamentare e sistema dei partiti

Il rapporto di fiducia fra Governo e Parlamento è condizionato dalle **caratteristiche del sistema politico**.

Nei **sistemi di democrazia pluralista**, al fine di comprendere le dinamiche concrete di funzionamento della forma di governo occorre tenere in considerazione le **caratteristiche del sistema partitico in cui opera**.



La formazione del Governo

ART. 92.2 Cost.

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri»

La formazione di un governo si rende necessaria ogni qualvolta si verifichi una crisi di Governo.



La formazione del Governo tra parlamentarismo consociativo e maggioritario

Il ruolo del Capo dello Stato nella formazione del Governo cambia a seconda del contesto politico:

- **In un contesto di parlamentarismo compromissorio**, sono i partiti, dopo le elezioni, i reali detentori del potere di decidere struttura e programma di Governo: il ruolo del Capo dello Stato è di mediatore super partes fra le forze politiche al fine del raggiungere una maggioranza di governo;
- In un **contesto di parlamentarismo maggioritario** vi è una sostanziale investitura popolare diretta del capo del Governo e quindi il ruolo del PDR si riduce alla nomina a presidente del Consiglio dei Ministri il leader del partito o della coalizione di partiti che ha vinto le elezioni.

La formazione del Governo: procedura

ART. 92.2 Cost.

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri»

Come viene individuato il Presidente del Consiglio dei Ministri?

- ❖ Il procedimento di formazione del Governo si apre con le **CONSULTAZIONI** condotte dal PDR (non previste dalla costituzione): il Presidente della Repubblica incontra i presidenti dei gruppi parlamentari, i leader dei partiti, i presidenti delle Camere, gli ex-Presidenti della Repubblica e altre personalità ritenuti rilevanti ai fini della mediazione politica necessaria ad individuare la personalità che potrà rivestire il ruolo di capo del governo.
- ❖ Il PDR al fine di individuare la personalità che rivestirà la carica di Presidente del Consiglio può conferire il **MANDATO ESPLORATIVO** a soggetti che possano fornirgli ulteriori indicazioni sulla possibilità di formare una maggioranza di governo, quando le consultazioni già svolte non abbiano dato indicazioni significative, in ragione della complessità della situazione politica. Generalmente conferito ad uno dei presidenti delle Camere.



Segue:

- ❖ Il PDR assegnerà invece il **PREINCARICO** al potenziale Presidente del Consiglio affinché possa compiere proprie consultazioni al fine di verificare la possibilità di avere il sostegno della maggioranza parlamentare su una squadra di ministri e su un programma politico.
- ❖ L'incarico è conferito oralmente dal Presidente della Repubblica e, di regola, viene **accettato con riserva**. La riserva viene sciolta solo dopo che l'incaricato è in grado di presentare la lista dei ministri e il programma di Governo con il consenso della maggioranza parlamentare.
- ❖ Se il soggetto incaricato, scioglie la riserva in senso negativo, il PDR dovrà riprendere le consultazioni per individuare una nuova personalità



La nomina del Governo

Esaurita l'attività dell'incaricato e formata la lista dei ministri, il Presidente della Repubblica **NOMINA** con proprio decreto il Presidente del Consiglio e quindi, su proposta di quest'ultimo, i ministri.

I nominati prestano **GIURAMENTO** nelle mani del Presidente della Repubblica.

Con il giuramento il Governo è immesso nell'esercizio delle proprie funzioni.

Entro 10 giorni dal giuramento, il Governo deve presentarsi ad entrambe le Camere per ottenere la **fiducia**, approvata con mozione motivata votata per appello nominale.

Nel lasso di tempo che trascorre tra il giuramento e la fiducia del Parlamento, il Governo deve limitarsi ad atti di ordinaria amministrazione e non può compiere atti di indirizzo politico.



Il «caso Savona»



La vicenda ha riguardato il rifiuto, da parte del PDR Mattarella della proposta di Giuseppe Conte di assegnare a Paolo Savona il ministero dell'Economia in ragione del fatto che aveva ipotizzato pubblicamente l'uscita dell'Italia dalla zona euro e delle aspre critiche che aveva manifestato in alcuni suoi scritti nei confronti dell'Europa e dell'unione monetaria.



Segue:

La vicenda ha suscitato polemiche sull'operato di Mattarella (che hanno anche paventato una ipotesi di impeachment). Alcune parti politiche hanno ritenuto il comportamento del PDR una illegittima intrusione nell'indirizzo politico riservato a Governo e Parlamento.

- **Sul piano giuridico:**
 - ➡ Dall'interpretazione del disposto dell'art. 92 Cost.: il potere di nomina dei ministri appartiene **formalmente al PDR**
 - ➡ Il PDR ha esercitato il suo potere di nomina (e di rigetto di una proposta) a **garanzia degli equilibri costituzionali** (violazione degli impegni assunti in sede europea (artt. 81 e 117 Cost.) e pericolo di grave crisi finanziaria che avrebbe potuto compromettere la sostenibilità del sistema)

La mozione di fiducia

- **MOZIONE DI FIDUCIA:** consiste nella palese approvazione della composizione dell'esecutivo e del programma di governo. Si configura una **MAGGIORANZA POLITICA** che sostiene il governo e che approva la composizione del Governo e il suo programma politico e si impegna a realizzarlo. Tale programma diviene l'**INDIRIZZO POLITICO** del Paese.
- Secondo la Costituzione la **MOZIONE DI FIDUCIA** deve essere motivata, e votata con **voto nominale palese** (principio di trasparenza e responsabilità). La fiducia implica una precisa assunzione di responsabilità dei singoli parlamentari e dei gruppi parlamentari nei confronti del Governo e del corpo elettorale.
- **Non** è richiesta una **maggioranza specifica** per l'approvazione della mozione di fiducia



La rottura del rapporto fiduciario

Il rapporto fiduciario può essere interrotto mediante la **MOZIONE DI SFIDUCIA**.

La Costituzione contempla la MOZIONE DI SFIDUCIA, precisando che deve essere firmata da almeno **1/10 dei parlamentari** e non può essere messa in discussione **prima che siano trascorsi 3 giorni dalla data di presentazione** (per scoraggiare deliberazioni non ponderate). Inoltre, deve essere **motivata e votata per appello nominale**.

Se il Parlamento approva la mozione di sfiducia, il Governo deve dimettersi



La sfiducia individuale

La Costituzione (art. 94) prescrive che il rapporto fiduciario intercorra fra il Parlamento e il Governo nel suo complesso



E' possibile la sfiducia ad un singolo ministro?

Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale che, con **sent. n. 7/1996**, ha precisato che, prevedendo la Costituzione, all'art. 95, II c., sia la responsabilità collegiale, sia la responsabilità individuale dei Ministri, in veste di componenti del Governo e di vertici dei rispettivi dicasteri, la sfiducia individuale è compatibile con l'ordinamento costituzionale.



Il rimpasto

Diverso dalla sfiducia individuale è il **RIMPASTO**:

- sostituzione di uno o più ministri all'interno del Governo ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri.
- Non determina una crisi governativa
- Spesso serve ad evitarla. Il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla sostituzione su pressione dei partiti di maggioranza al fine di mantenere intatto il rapporto fiduciario



La questione di fiducia

- Non è disciplinata dalla Costituzione
- **E' posta dal Governo** su un provvedimento che deve essere approvato dal Parlamento e che lo stesso Governo ritiene essenziale per la realizzazione dell'indirizzo politico.
- Con tale istituto il Governo avverte la propria maggioranza che, in caso di non approvazione del provvedimento presentato, il Governo si dimetterà, determinando una crisi.

Costituzione e questione di fiducia

- La questione di fiducia non è prevista espressamente dalla Costituzione



Anzi

«Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni» (art. 94.4).



Come considerare la questione di fiducia?

Se è vero che la bocciatura da parte delle Camere non implica le dimissioni del Governo, quest'ultimo può **valutare autonomamente la sussistenza del rapporto fiduciario** e determinare una crisi di governo qualora ritenga di non avere più l'appoggio della maggioranza parlamentare.

La crisi di governo nella forma di governo parlamentare italiana

La CRISI DI GOVERNO consiste nella presentazione delle dimissioni del Governo causate dalla rottura del rapporto di fiducia tra il Governo e il Parlamento.

Le crisi di governo possono essere:

- **CRISI PARLAMENTARI:** avvengono a seguito di una votazione parlamentare. Si parla di crisi di governo parlamentare quando il Governo è colpito da una mozione di sfiducia da parte di una delle due Camere (art. 94, co. 5, Cost.), ovvero quando il nuovo Governo non riesce ad ottenere la fiducia iniziale da parte di queste (art. 94, co. 3, Cost.) o, infine, in caso di voto contrario da parte di una Camera quando il Governo abbia posto una questione di fiducia.
- **CRISI EXTRAPARLAMENTARI:** si aprono in conseguenza di una crisi politica all'interno della maggioranza che sostiene il governo. Simile è il caso delle dimissioni del solo Presidente del Consiglio.



Segue:

Nella storia repubblicana italiana la maggior parte delle crisi sono state extra-parlamentari, cioè consumate al di fuori del dibattito pubblico parlamentare.

Per ovviare questa mancanza di trasparenza politica, a partire dal settennato di Sandro Pertini è stata avviata la prassi della **PARLAMENTARIZZAZIONE DELLE CRISI**, ossia la richiesta da parte del PDR al governo dimissionario di presentarsi a una delle due camere per motivare la sua decisione di aprire una crisi.

Prassi superata negli ultimi anni da crisi rigorosamente extraparlamentari



Posizione giuridica del governo dimissionario

A seguito di una crisi, il governo dimissionario resta in carica fino alla formazione di un nuovo Governo e solo per il compimento degli **atti di ordinaria amministrazione**.

La sua posizione giuridica è simile, di conseguenza, a quella del Governo appena formatosi e **in attesa della fiducia** da parte delle Camere.



La risoluzione della crisi di governo

Spetta al Presidente della Repubblica risolvere la crisi di governo:

- Con la formazione di un nuovo governo
- Attraverso l'istituto dello **scioglimento delle Camere** (art. **88 Cost.**) e l'indizione di nuove elezioni quando si renda conto, dopo aver tentato invano di nominare un nuovo governo, o dopo una serie ripetuta di crisi di governo, che il Parlamento non è in grado di esprimere una maggioranza politica a sostegno di un governo per il Paese.